

1515930-13.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Gerdinaldo Quichaba Costa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 13ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/11/2022

... acusado confessou a prática do furto. Dessa maneira, está comprovada a autoria do acusado.

Afasto a qualificadora do concurso de pessoas, uma vez que não se comprovou que os réus tenham agido em unidade de propósitos e conforme ajustamento prévio.

Afastada a qualificadora e configurado o furto simples, subsiste a causa de aumento do repouso noturno, uma vez que o novo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

13ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1515930-13.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1515930-13.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GELTON JULIO DOS SANTOS e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gerdinaldo Quichaba Costa

Vistos.

GELTON JULIO DOS SANTOS (RG: 33783580) e IVAIR CORREIA (RG: 28779204) foram denunciados como incurso no artigo 155, §1º, §4º, inciso IV, Código Penal, porque no dia 13 de julho de 2022, por volta de 22h02min, durante repouso noturno, na Rua Frederico Abranches, n.º108, Santa Cecília, nesta cidade e comarca da capital, previamente ajustados e com unidade de desígnios e propósitos, teriam subtraído, para eles, um pneu do veículo VW/Gol Special, de placas DFM7072, avaliado em R\$ 400,00 (quatrocentos reais), pertencente à vítima Thiago Salas Gomes.

Os acusados foram presos em flagrante (fl. 4) e tiveram suas prisões convertidas em preventivas (fls. 78/81).

A denúncia foi recebida (fl. 107) e os réus foram citados (fls. 121 e 122).

Os acusados apresentaram resposta à acusação (fl. 126) e foi mantido o recebimento da denúncia (fl. 128).

Durante a audiência de instrução, foram ouvidas a vítima e as testemunhas policiais; ao final, os réus foram interrogados.

O Ministério Público requereu a procedência parcial da ação, com a absolvição do corréu IVAIR e, em relação ao corréu GELTON, que seja afastada a qualificadora do crime, aumentando-se a pena base por maus antecedentes, o agravamento da pena pela reincidência do réu e a atenuante da confissão, impondo-se o reconhecimento da majorante do repouso noturno e da minorante da tentativa, arbitrando o regime inicial semiaberto.

A Defesa do corréu IVAIR reiterou a manifestação do Ministério Público.

Já a Defesa do corréu GELTON, por sua vez, requereu a absolvição e subsidiariamente, a fixação da pena base no mínimo legal; o reconhecimento da confissão e compensação com a reincidência; o afastamento do repouso noturno; o afastamento do concurso de agentes; a redução máxima pela tentativa; a fixação de regime aberto; a possibilidade de apelo em liberdade.

É o relatório. Fundamento e decido.

A materialidade delitativa está comprovada: boletim de ocorrência (fls. 7/9); auto de exibição e apreensão (fls. 10/11); auto de exibição, apreensão, entrega e avaliação (fls. 15/16); laudo pericial (fls. 136/138), bem como pelas provas orais a seguir analisadas.

A vítima Thiago Salas Gomes, afirmou, em sede policial, que deixou seu veículo VW/Gol Special, DFM7072, estacionado na via pública aproximadamente dez dias.

Relatou que na data dos fatos, recebeu telefonema da Polícia Militar, informando que criminosos haviam subtraído a roda traseira de seu veículo. Disse que o veículo possui alarme, não sabendo dizer se este foi acionado durante a prática delitiva.

Em juízo, a vítima narrou que o carro está em nome do seu pai, mas ele usava o carro. Relatou que foi acionado por dois policiais que estiveram na casa do seu pai para avisar a ocorrência, e o seu pai ligou para ele, então foi até o local e teve contato com os dois policiais, com quem foi para a delegacia, pois a polícia já tinha levado a roda para lá. Informou que, na delegacia, conversou rapidamente com o delegado, assinou o B.O., e reconheceu a roda. Disse que não teve contato com os réus. Explicou que o carro ficava estacionado na rua eventualmente e acha que estava parado havia uma semana ou 5 dias.

As testemunhas policiais André Pereira Leal e Carlos Alberto de Andrade Junior afirmaram, extrajudicialmente, que estavam realizando um patrulhamento de rotina, quando foram acionados via COPOM para comparecerem ao local onde dois indivíduos estariam furtando rodas de um veículo que estava estacionado na via pública.

Relataram que, ao chegarem ao local, avistaram os dois réus carregando uma roda logo à frente do veículo VW/Gol, que estava sem uma roda. Disseram que, diante disso, realizaram a abordagem. Contaram que, em busca pessoal, localizaram a chave de roda e os parafusos da res furtiva em posse de IVAIR CORREIA e GELTON JULIO DOS SANTOS. Informaram que, aos serem indagados a respeito dos fatos, os acusados desconversaram. Declararam que, diante dos fatos, entraram em contato com a vítima e conduziram os denunciados até a sede do 78º DP, para as providências de Polícia Judiciária de praxe.

Em juízo, o policial André narrou que a equipe foi solicitada por Copom, em uma ocorrência de furto de roda de um veículo, e, ao chegar, prontamente já visualizaram ambos os indivíduos saindo do local, um, com a roda, e o outro, com a chave e os parafusos. Disse que não lembra quem estava com a roda e quem estava com a chave e parafusos, mas ambos estavam juntos. Falou que o veículo estava mais à frente, sem a roda. Contou que conseguiram contato com a vítima, que reconheceu a roda furtada do veículo. Aduziu que ambos informaram que a roda já estava ali, e que eles desconversaram, dizendo que não foram eles que retiraram a roda e que o carro já estava sendo desmontado, e que eles iriam vender a roda. Respondeu que o carro era antigo, mas o licenciamento estava em dia, então não seria um carro abandonado, além disso conseguiu entrar em contato com a vítima, que disse que havia deixado o carro ali havia alguns dias. Informou que a roda foi devolvida ao dono. Repetiu que os dois estavam juntos na hora da abordagem e não lembra se havia alguma carroça de reciclagem junto, mas a roda estava sendo carregada na mão.

Explicou que o carro estava bem próximo, em torno de 20 metros, e aparentemente estava estacionado havia alguns dias, mas não em estado de abandono. Disse que o veículo não chegou a ser guinchado e que outra viatura ficou preservando o local,

para onde foram o delegado e a perícia. Disse que só o pneu foi levado à delegacia. Esclareceu que teve contato com a vítima posteriormente, na delegacia, e que o primeiro contato ela foi por outra equipe, através do Copom.

Em juízo, o policial Carlos narrou que estavam em patrulhamento e, quando um dos dois indivíduos os visualizou, saíram com a roda do veículo dizendo que ela já estava solta. Explicou que os indivíduos estavam juntos e a uns 5 metros do carro. Falou que estavam em poder do pneu e da chave da roda. Disse que não lembra o que eles falaram sobre a chave de roda. Informou que a vítima entrou em contato na delegacia e reconheceu o bem, inclusive a conduziram até o local onde estava o veículo.

Os réus, em interrogatório extrajudicial, permaneceram em silêncio.

Em juízo, o corréu IVAIR negou a acusação e narrou que estava em casa, saiu para comprar um lanche e, quando voltava, um rapaz pediu ajuda para levantar o carro, quando chegou a polícia. Explicou que o outro rapaz é o outro réu, GELTON. Falou que achava que o carro era dele e o ajudou a levantar o carro, e GELTON retirou a roda, momento em que chegou a polícia. Alegou que não conhecia GELTON antes. Disse que, nesse dia, trabalhou normalmente das 8 horas ao meio-dia.

Em juízo, o corréu GELTON disse que na data dos fatos, o carro estava parado havia alguns e, como tem uma carroça e estava procurando um pneu para colocar no seu veículo, resolveu pegar daquele carro. Contou que viu o IVAIR passando e pediu gentilmente para ele erguer o carro, então conseguiu tirar e, antes de virar a esquina, chegou a polícia, para quem admitiu que agiu sozinho. Explicou que estava distante uns 4 carros para a frente quando foi detido. Disse que não teve tempo de o outro réu o acompanhar, pois a polícia chegou em seguida, os cercando, então estava junto a ele. Disse que não conhecia IVAIR e pecou por envolver alguém que não sabia o que estava acontecendo.

Diante do contexto probatório formado no curso da instrução criminal, não restou comprovada a autoria do furto pelo corréu IVAIR. Conforme reconhecido pela própria acusação, a versão apresentada pelo acusado, no sentido de que apenas auxiliara o corréu GELTON na retirada da roda sem saber que o veículo não pertencia a este, é verossímil. Tem-se que a prova é insuficiente para a sua condenação e, restando dúvidas sobre a autoria, embora presentes alguns indicativos, o caminho mais razoável, em situações dessa natureza, é a absolvição.

Já em relação ao corréu GELTON, a condenação é de rigor, pois a conduta criminosa imputada a ele restou cabalmente comprovada.

Os policiais informaram que, ao chegarem ao local, surpreenderam os indivíduos com a res furtiva, bem como com uma chave de roda e os parafusos retirados. O próprio acusado confessou a prática do furto. Dessa maneira, está comprovada a autoria do acusado.

Afasto a qualificadora do concurso de pessoas, uma vez que não se comprovou que os réus tenham agido em unidade de propósitos e conforme ajustamento prévio.

Afastada a qualificadora e configurado o furto simples, subsiste a causa de aumento do repouso noturno, uma vez que o novo entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 1087) afasta a incidência dessa causa de aumento apenas nos crimes de furto na sua forma qualificada. E no presente caso, é indiscutível que o crime foi praticado durante o repouso noturno, uma vez que o réu se aproveitou de uma circunstância de menor vigilância durante o período noturno para tentar furtar, e acabou sendo preso em flagrante delito na noite do dia 13 de julho de 2022, conforme consta do boletim de ocorrência juntado a fls. 07/09 dos autos. É indiferente que o veículo subtraído estivesse estacionado havia alguns dias em via pública. O dado relevante é que o réu se aproveitou de um momento de menor vigilância para praticar o furto.

Nesse sentido, a jurisprudência já definiu: Para a incidência da causa especial de aumento prevista no §1º do art. 155 do Código Penal, é suficiente que a infração ocorra durante o repouso noturno, período de maior vulnerabilidade para as residências, lojas e veículos. É irrelevante o fato de se tratar de estabelecimento comercial ou de residência, habitada ou desabitada, bem como o fato de a vítima estar, ou não, efetivamente repousando (in STJ, HC 29.153/MS, rel. Min. Gilson Dipp, 5ª Turma, DJe 02/10/2003).

O pretendido reconhecimento da tentativa merece prosperar, tendo em vista que os policiais localizaram o acusado próximo ao local do furto, evitando a consumação do delito.

Assim, de rigor a condenação do corréu GELTON e a absolvição do corréu IVAIR, nos termos acima.

Passa-se à aplicação da pena.

Fixo a pena base do crime de furto simples acima do mínimo legal, ou seja, em 01 ano e 02 meses de reclusão e 11 dias-multa, no piso, considerando-se os maus antecedentes ostentados pelo acusado.

Na segunda fase, reconheço a reincidência específica, conforme certidão e FA de fls. 37/42 e 46/64, que se compensa com a confissão espontânea.

Na terceira fase, reconheço uma causa de aumento de pena, nos termos do artigo 155, § 1º, do Código Penal, por ter sido praticado durante o repouso noturno, e aumento a pena em 1/3.

Reconheço ainda uma causa de diminuição de pena, pela tentativa, nos termos de artigo 14, inciso II, Código Penal; assim, diminuo a pena em ½, justificando a não aplicação do redutor máximo diante do iter criminis percorrido, pois o acusado já estava carregando a res furtiva e se afastado alguns metros do local do crime, conforme admitido por ele próprio.

Então, a pena definitiva será de 9 meses e 10 dias de reclusão e 7 dias-multa, no piso.

O réu deverá cumprir a pena em regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, §2º, alínea c, do Código Penal, lido a contrário sensu, e da Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça.

Inviável a substituição da pena por restritiva de direitos, tendo em vista a reincidência específica do acusado.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido acusatório para:

(A) CONDENAR o réu GELTON JULIO DOS SANTOS (RG: 33783580), como incurso no artigo 155, § 1º, Código Penal, à pena de 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 7 (sete) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, devendo a pena privativa de liberdade ser cumprida nos termos dos artigos 1º, inciso III e 5º, inciso III, da Constituição Federal, cabendo ao juízo das execuções criminais competente aplicar práticas restaurativas, caso existente Grupo Gestor de Justiça Restaurativa na localidade em que os réus estiverem cumprindo pena, nos termos da Resolução 225/2016, respeitados os princípios e regras contidos nesta.

(B) ABSOLVER o réu IVAIR CORREIA (RG: 28779204), nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, da imputação de ter infringido o disposto no artigo 155, §1º, §4º, inciso IV, Código Penal.

Considerando-se que o corréu GELTON possui execução de pena em andamento, deixo de aplicar a detração em seu favor, que deverá ser analisada no âmbito da execução criminal.

O corréu GELTON deverá permanecer preso porque presentes os requisitos da prisão preventiva, especialmente aquele relacionado à garantia da ordem, além de se assegurar a aplicação da lei penal, considerando a presente condenação. Ademais, como argumento subsidiário, o acusado respondeu ao processo preso e, assim, com a condenação, deverá continuar na mesma situação.

Expeça-se guia de recolhimento, com urgência, em nome do corréu GELTON especialmente por ter sido condenado ao regime semiaberto, visando que ele seja transferido ao regime adequado com a maior brevidade, situação que será acompanhada pelo Juízo da Execução Criminal competente.

Expeça-se alvará de soltura em favor do corréu IVAIR.

Fica autorizada a destruição da chave de roda apreendida (fls. 10/11).

P.I.C.

São Paulo, 29 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA